

"उपभोक्ता अधिकार"

(Consumer Rights)

इस अध्याय से उपभोक्ता शोषण के कारण, 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1886/2019', उपभोक्ता के मुख्य अधिकार, और शिकायतों के निपटारे के त्रि-स्तरीय ढांचे (जिला, राज्य, राष्ट्रीय आयोग) से संबंधित लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। इस अध्याय में यह समझाया गया है कि **उपभोक्ता** किसे कहते हैं, बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण कैसे होता है, सरकार ने उनके संरक्षण के लिए कौन-से कानून बनाए हैं, और एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए क्या-क्या जानकारी होना अनिवार्य है।

मुख्य बिंदु (Bullet Points - Exam Special)

- **उपभोक्ता (Consumer) की परिभाषा:** वह व्यक्ति जो अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार से कोई वस्तु या सेवा मूल्य (पैसा) देकर खरीदता है, उसे **उपभोक्ता** कहते हैं।
- **उपभोक्ता शोषण के रूप (Forms of Exploitation):**
 - कम तोलना या मापना (कम वजन देना)।
 - मिलावटी या घटिया सामान बेचना।
 - अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक दाम वसूलना।
 - नकली या एक्सपायरी (तारीख समाप्त) सामान बेचना।
 - भ्रामक या झूठे विज्ञापन देकर ग्राहकों को ठगना।
- **उपभोक्ता जागृति और नारे (Slogans):**
 - "जागो ग्राहक जागो" - यह भारत सरकार द्वारा चलाया गया सबसे प्रसिद्ध उपभोक्ता जागरूकता अभियान है।
- **गुणवत्ता के मानक/प्रमाणक चिह्न (Quality Marks - Direct Exam Question):**
 1. **ISI मार्क:** औद्योगिक/इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, कुकर, हेलमेट आदि की गुणवत्ता की गारंटी देता है।
 2. **एगमार्क (Agmark):** कृषि उत्पादों (जैसे- तेल, मसाले, घी, शहद) की शुद्धता के लिए।
 3. **हॉलमार्क (Hallmark):** सोने, चाँदी और कीमती आभूषणों की शुद्धता का मापक।

4. **इको-मार्क (Eco-Mark):** पर्यावरण-अनुकूल (Eco-friendly) सामानों के लिए।

• **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (COPRA - Consumer Protection Act):**

- भारत सरकार द्वारा **24 दिसंबर 1986** को यह ऐतिहासिक कानून पारित किया गया था।
- इसीलिए हर साल **24 दिसंबर** को '**राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस**' मनाया जाता है।
- **15 मार्च** को '**विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस**' मनाया जाता है। (BSEB का फेवरेट प्रश्न)

• **उपभोक्ताओं के मुख्य अधिकार (Consumer Rights):**

1. **सुरक्षा का अधिकार:** खतरनाक या हानिकारक सामानों से सुरक्षा पाने का अधिकार।
2. **सूचना पाने का अधिकार:** वस्तु की सामग्री, शुद्धता, MRP, मैयुफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट जानने का अधिकार।
3. **चयन (पसंद) का अधिकार:** अपनी मर्जी से कोई भी सामान चुनने की आजादी।
4. **सुनवाई का अधिकार:** अपनी शिकायत दर्ज कराने और मंचों पर सुने जाने का अधिकार।
5. **क्षतिपूर्ति/निवारण का अधिकार:** अनुचित व्यापार या नुकसान होने पर मुआवजा (हर्जाना) पाने का अधिकार।
6. **उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार:** अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने का अधिकार।

• **त्रि-स्तरीय उपभोक्ता अदालत ढांचा (Three-Tier Consumer Courts):**

1. **जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (जिला मंच):** 1 करोड़ रुपये तक के दावों/मामलों की सुनवाई के लिए।
2. **राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (राज्य आयोग):** 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक के दावों की सुनवाई के लिए।
3. **राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (राष्ट्रीय आयोग):** 10 करोड़ रुपये से अधिक के दावों की सुनवाई के लिए (मुख्यालय: नई दिल्ली)।

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type - PYQ Focus)

प्रश्न 1: उपभोक्ता किसे कहते हैं? (BSEB 2012, 2016, 2019, 2022)

उत्तर: उपभोक्ता की परिभाषा निम्नलिखित है:

- **अर्थ:** कोई भी व्यक्ति जो अपनी या अपने परिवार की जरूरतों के लिए बाजार से कोई वस्तु (जैसे- भोजन, कपड़े) या सेवा (जैसे- बस यात्रा, डॉक्टर का इलाज) मूल्य चुकाकर प्राप्त करता है, उसे 'उपभोक्ता' कहा जाता है।

प्रश्न 2: उपभोक्ता शोषण के दो मुख्य कारणों का उल्लेख करें। (BSEB 2014, 2018, 2021)

उत्तर: उपभोक्ता शोषण के दो मुख्य कारण इस प्रकार हैं:

- **1. उपभोक्ता में अज्ञानता/अशिक्षा:** अधिकांश ग्राहकों को अपने अधिकारों, MRP, एक्सपायरी डेट और गुणवत्ता चिह्नों (ISI, एगमार्क) की जानकारी नहीं होती, जिससे व्यापारी उन्हें ठग लेते हैं।
- **2. असंगठित उपभोक्ता:** ग्राहक संगठित नहीं हैं, जबकि दुकानदार और व्यापारी संगठित होते हैं। इस कारण अकेला ग्राहक अनुचित व्यापार के खिलाफ आवाज उठाने में कतराता है।

प्रश्न 3: हॉलमार्क (Hallmark) और एगमार्क (Agmark) में क्या अंतर है? (BSEB 2013, 2017, 2020, 2023)

उत्तर: दोनों में मुख्य अंतर इस प्रकार है:

- **हॉलमार्क (Hallmark):** यह सोने और चाँदी के आभूषणों तथा कीमती धातुओं की शुद्धता को प्रमाणित करने वाला मानक चिह्न है।
- **एगमार्क (Agmark):** यह कृषि उत्पादों जैसे- सरसों तेल, घी, मसाले, और शहद की गुणवत्ता और शुद्धता को दर्शाने वाला सरकारी मानक चिह्न है।

प्रश्न 4: "जागो ग्राहक जागो" नारे का क्या अर्थ और महत्व है? (BSEB 2015, 2018, 2022)

उत्तर: इस नारे का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:

- **अर्थ:** यह भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा चलाया गया एक विशेष जन-जागरूकता अभियान है।
- **महत्व:** इसके जरिए उपभोक्ताओं को खरीदारी करते समय रसीद (कैश मेमो) लेने, एगमार्क/ISI मार्क चेक करने और अपने कानूनी अधिकारों का उपयोग करने के लिए जागरूक किया जाता है।

प्रश्न 5: राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है और क्यों? (BSEB 2017, 2020, 2023)

उत्तर: इस दिवस का विवरण इस प्रकार है:

- **तिथि:** भारत में हर वर्ष **24 दिसंबर** को 'राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस' मनाया जाता है।

- **कारण:** इसी दिन (24 दिसंबर 1986) को भारत के राष्ट्रपति ने ऐतिहासिक 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986' को अपनी मंजूरी दी थी।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type - PYQ Focus)

प्रश्न 6: "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत दिए गए प्रमुख उपभोक्ता अधिकारों का सविस्तार वर्णन करें।" (BSEB 2013, 2016, 2018, 2022)

उत्तर: भारतीय कानून में उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए निम्नलिखित 6 प्रमुख अधिकार दिए गए हैं:

- **1. सुरक्षा का अधिकार (Right to Safety):**
 - उपभोक्ता को ऐसे सामानों या सेवाओं से रक्षा पाने का अधिकार है जो जीवन या संपत्ति के लिए खतरनाक हों (जैसे- नकली या घटिया बिजली के उपकरण, कुकर)।
- **2. सूचना पाने का अधिकार (Right to Information):**
 - ग्राहक को वस्तु की मात्रा, गुणवत्ता, मूल्य (MRP), निर्माण की तारीख (Manufacturing date) और अंतिम तिथि (Expiry date) जानने का पूरा कानूनी अधिकार है।
- **3. चयन (पसंद) का अधिकार (Right to Choose):**
 - दुकानदार किसी ग्राहक को जबरन कोई खास ब्रांड खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ग्राहक अपनी पसंद और बजट के अनुसार कोई भी वस्तु चुन सकता है।
- **4. सुनवाई का अधिकार (Right to be Heard):**
 - यदि किसी उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी होती है, तो उसे अपनी शिकायत दर्ज कराने और उपभोक्ता अदालतों में सुनवाई पाने का अधिकार है।
- **5. निवारण/क्षतिपूर्ति का अधिकार (Right to Redressal):**
 - घटिया या खराब सामान से हुए नुकसान के बदले हर्जाना (मुआवजा) पाने, सामान बदलने या पैसे वापस पाने का अधिकार।
- **6. उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार (Right to Consumer Education):**
 - पूरे जीवन में अपने अधिकारों और राहत के उपायों के प्रति जागरूक रहने का अधिकार।

प्रश्न 7: "भारत में उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए स्थापित त्रि-स्तरीय न्यायिक ढांचे की व्याख्या करें।" (BSEB 2014, 2017, 2020, 2023)

उत्तर: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को सुलभ और त्वरित न्याय देने के लिए तीन स्तरों पर अदालतों/आयोगों की स्थापना की गई है:

- **1. जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (जिला मंच - District Forum):**
 - यह जिला स्तर पर कार्य करता है।
 - यहाँ **1 करोड़ रुपये तक** की राशि या मुआवजे वाले मामलों की सुनवाई होती है।
 - यदि कोई पक्ष इसके फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो वह 45 दिनों के भीतर राज्य आयोग में अपील कर सकता है।
- **2. राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (राज्य आयोग - State Commission):**
 - यह राज्य स्तर पर (जैसे बिहार के लिए पटना में) कार्य करता है।
 - यहाँ **1 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक** के मुकदमों की सुनवाई की जाती है।
 - इसके फैसले के खिलाफ 30 दिनों में राष्ट्रीय आयोग में अपील की जा सकती है।
- **3. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (राष्ट्रीय आयोग - National Commission):**
 - यह देश की सर्वोच्च उपभोक्ता अदालत है, जिसका मुख्यालय **नई दिल्ली** में है।
 - यहाँ **10 करोड़ रुपये से अधिक** के दावों की सुनवाई होती है।
 - इसके फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) का दरवाजा खटखटा सकता है।

महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Important PYQs / MCQs)

Q1. भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? (BSEB 2012, 2016, 2019, 2022)

- (a) 1986 ई० में
- (b) 1980 ई० में
- (c) 1987 ई० में
- (d) 1988 ई० में

Q2. 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' कब मनाया जाता है? (BSEB 2013, 2017, 2020, 2023)

- (a) 17 मार्च
- (b) 15 मार्च
- (c) 19 अप्रैल
- (d) 22 अप्रैल

Q3. 'राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस' भारत में कब मनाया जाता है? (BSEB 2014, 2018, 2021, 2023)

- (a) 15 मार्च
- (b) 14 अगस्त
- (c) 24 दिसंबर
- (d) 26 जनवरी

Q4. उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? (BSEB 2015, 2018, 2020, 2022)

- (a) ₹ 50
- (b) ₹ 70
- (c) ₹ 10
- (d) इनमें से कोई नहीं (कोई शुल्क नहीं लगता/निःशुल्क)

Q5. आभूषणों (सोने-चाँदी) की शुद्धता को मापने के लिए किस मानक चिह्न का उपयोग किया जाता है? (BSEB 2011, 2016, 2019, 2021)

- (a) ISI मार्क
- (b) हॉलमार्क (Hallmark)
- (c) एगमार्क
- (d) इनमें से कोई नहीं

Q6. कृषि उत्पादों के मानकीकरण (शुद्धता) के लिए किस चिह्न का प्रयोग किया जाता है? (BSEB 2014, 2019, 2022)

- (a) ISI मार्क
- (b) एगमार्क (Agmark)
- (c) हॉलमार्क
- (d) इको-मार्क

Q7. खाद्य तेल, घी और मसालों की शुद्धता की जाँच के लिए कौन-सा मार्क देखा जाता है? (BSEB 2016, 2020, 2023)

- (a) ISI मार्क
- (b) एगमार्क
- (c) हॉलमार्क
- (d) इनमें से कोई नहीं

Q8. यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 1 करोड़ रुपये से अधिक है, तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ दर्ज कराएगा? (BSEB 2018, 2021, 2023)

- (a) जिला फोरम में
- (b) राज्य आयोग में
- (c) राष्ट्रीय आयोग में (10 करोड़ तक राज्य, उससे अधिक राष्ट्रीय)
- (d) इनमें से कोई नहीं

Q9. जिला फोरम (जिला आयोग) में कितने रुपये तक के मामलों की सुनवाई हो सकती है? (BSEB 2017, 2021)

- (a) 20 लाख
- (b) 50 लाख
- (c) 1 करोड़ रुपये तक
- (d) 5 करोड़

Q10. उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सबसे पहले किस देश में हुई थी? (BSEB 2015, 2019, 2022)

- (a) चीन
- (b) संयुक्त राज्य अमेरिका (USA - जॉन एफ केनेडी द्वारा)
- (c) भारत
- (d) ब्रिटेन

Q11. 'जागो ग्राहक जागो' का नारा किससे संबंधित है? (BSEB 2016, 2020)

- (a) पर्यावरण संरक्षण से
- (b) उपभोक्ता जागरूकता से
- (c) बाल श्रम से
- (d) शिक्षा से

Q12. इलेक्ट्रिकल और औद्योगिक सामानों की गुणवत्ता के लिए कौन-सा मार्क लगाया जाता है? (BSEB 2018, 2022)

- (a) ISI मार्क
- (b) एगमार्क
- (c) हॉलमार्क
- (d) सिल्क मार्क

Q13. भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? (BSEB 2019, 2022)

- (a) 1981 में
- (b) 1991 में
- (c) 1993 में
- (d) 1995 में

Q14. सूचना का अधिकार (RTI) किस प्रकार का अधिकार है? (BSEB 2015, 2018, 2021)

- (a) वैधानिक/कानूनी अधिकार
- (b) गैर-कानूनी

- (c) धार्मिक अधिकार
- (d) व्यक्तिगत अधिकार

Q15. सामान खरीदते समय उपभोक्ता को दुकानदार से क्या माँगना चाहिए? (BSEB 2017, 2021)

- (a) केवल सामान
- (b) पक्की रसीद (कैश मेमो/बिल)
- (c) मिठाई
- (d) कोई नहीं

Q16. 'राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग' का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

- (a) मुंबई
- (b) नई दिल्ली
- (c) कोलकाता
- (d) चेन्नई

Q17. किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में उपभोक्ता अधिकारों पर भाषण दिया था?

- (a) जॉन एफ केनेडी
- (b) अब्राहम लिंकन
- (c) जॉर्ज वाशिंगटन
- (d) बराक ओबामा

Q18. पर्यावरण के अनुकूल (Eco-friendly) उत्पादों पर कौन-सा चिह्न लगाया जाता है?

- (a) एगमार्क
- (b) इको-मार्क (Eco-Mark - मिट्टी का मटका)

- (c) हॉलमार्क
- (d) ISI मार्क

Q19. किसी सामान पर अंकित 'MRP' का अर्थ क्या होता है?

- (a) न्यूनतम खुदरा मूल्य
- (b) अधिकतम खुदरा मूल्य (Maximum Retail Price)
- (c) बाजार मूल्य
- (d) सरकारी मूल्य

Q20. 'राइट टू इंफॉर्मेशन' (RTI Act) भारत में किस वर्ष लागू हुआ?

- (a) 2001 में
- (b) 2005 में (अक्टूबर)
- (c) 2010 में
- (d) 2015 में

Q21. 'हेल्पलाइन नंबर' का उपयोग उपभोक्ता किस लिए करते हैं?

- (a) समय बिताने के लिए
- (b) शिकायत दर्ज कराने और जानकारी पाने के लिए
- (c) बैंक खाता खोलने के लिए
- (d) कोई नहीं

Q22. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर भारत में क्या है (टोल फ्री)?

- (a) 1915 (या 1800-11-4000)
- (b) 100
- (c) 108

(d) 112

Q23. इनमें से कौन-सा एक उपभोक्ता का कानूनी अधिकार नहीं है?

- (a) सुरक्षा का अधिकार
- (b) सूचना पाने का अधिकार
- (c) कालाबाज़ारी करने का अधिकार
- (d) सुनवाई का अधिकार

Q24. किसी सामान की एक्सपायरी डेट (Expiry Date) बीत जाने के बाद उसे बेचना क्या है?

- (a) गैर-कानूनी और दंडनीय अपराध
- (b) सही काम
- (c) दुकानदार की मर्जी
- (d) कोई नहीं

Q25. 'भारतीय मानक ब्यूरो' (BIS - Bureau of Indian Standards) की स्थापना किसलिए की गई है?

- (a) वस्तुओं के मानक और गुणवत्ता प्रमाणन (ISI मार्क) तय करने के लिए
- (b) केवल कर वसूलने के लिए
- (c) बैंक चलाने के लिए
- (d) कोई नहीं

Q26. उपभोक्ता अदालतों में वकील की अनिवार्यता:

- (a) हमेशा होती है
- (b) नहीं होती, उपभोक्ता स्वयं अपनी बात रख सकता है
- (c) बहुत महँगी होती है
- (d) कोई नहीं

Q27. यदि जिला फोरम के फैसले से कोई उपभोक्ता असंतुष्ट है, तो वह कितने दिनों के भीतर राज्य आयोग में अपील कर सकता है?

- (a) 10 दिन
- (b) 30 दिन
- (c) 45 दिन (संशोधित नियमों के अनुसार 45 दिन)
- (d) 90 दिन

Q28. उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले किस देश से मानी जाती है?

- (a) भारत
- (b) चीन
- (c) इंग्लैंड / अमेरिका
- (d) रूस

Q29. शुद्ध शाकाहारी भोजन के पैकेट पर किस रंग का बिंदू (Dot) लगा होता है?

- (a) हरा (Green Dot)
- (b) लाल (Red Dot)
- (c) नीला
- (d) पीला

Q30. मांसाहारी खाद्य पदार्थों के पैकेट पर किस रंग का वर्ग/बिंदू बना होता है?

- (a) हरा
- (b) भूरा या लाल (Brown/Red)
- (c) काला
- (d) पीला